중대재해처벌법 상 의무이행 점검표

안전 · 보건 확보하여 중대재해 예방하자!

의무사항	조치해야 할 사항	점 검 사 항
1. 안전보건 관리체계의 구축 및 이행에 관한 조치 **1) 안전·보건 목표와 경영방침의 설정**	① 「안전 · 보건 목표와 경영방침」 마련 ② 사업장별로 「안전 · 보건 목표와 경영방침」 게시 · 전파	① 사업 또는 사업장의 유해 위험 · 특성 및 규모를 고려하여 기업 전체, 본사, 사업부서별 목표가 설정되어 있다. ② 목표에 재해자 수 등 결과지표와 더불어 안전보건 활동 등 과정지표가 포함되어 있다. ③ 경영방침에 모든 종사자의 생명보호와 작업장의 안전을 최우선 목표로 한다는 취지를 명확하게 밝히고 있다. ④ 사업장의 유해 · 위험요인의 개선을 위해 우선적으로 예산과 인력을 배정하도록 하는 내용을 포함하고 있다. ⑤ 경영방침을 모든 종사자와 이해관계자가 쉽게 알 수 있도록 사내 게시판, 인트라넷 등을 통해 공개하고 있다.
2) 안전 · 보건 전담조직 구성 · 운영	① 안전 · 보건 전담조직 구성 - 적용대상 : 안전 · 보건 전문인력(안전관리자 등) 3명 이상 두어야 하는 사업 또는 사업장이면서, 상시 근로자 500명 이상 사업 또는 사업장이거나, 토목건축공사업 시공능력평가 순위가 상위200위 이내 건설사업자인 경우	① (전담 조직 설치 대상인 경우) 법 제4조와 제5조에서 정하고 있는 안전 · 보건 확보의무를 총괄 · 관리하는 전담 조직을 구성했다. * 전담 조직은 최소 2명 이상으로 구성 ② (중소기업의 경우) 관련 법령의 기준에 따라 안전보건 전문인력을 채용 · 배치했거나 외부 안전 · 보건 전문기관 등에 위탁했다.
3) 유해 · 위험요인 확인 · 개선 절차 마련, 점검 및 필요한 조치	① 유해 · 위험요인 확인 개선 매뉴얼* 마련 * 매뉴얼 절차도 사업장별 유해 · 위험 요인확인 ⇨ 유해 · 위험 요인 개선 방안 수립 ⇨ 개선이행 ⇨ 확인 · 점검 ⇨ 개선 조치 점검 ② 유해 · 위험요인 확인 개선 절차 및 유해 · 위험요인 확인 개선에 따른 조치 이행여부 점검**(반기 1회 이상)** o 위험성평가 실시 및 그 결과를 보고받는 경우 확인 및 개선에 대한 점검 생략 가능	① 사업장 내 위험한 장소와 기계 · 기구 및 유해인자에 대한 대책을 마련했다. ② 사업장 내 모든 종사자로부터 유해 · 위험 요인을 발굴하여 신고하도록 하는 절차를 마련했고 개선 여부를 확인하고 있다. ③ 유해 · 위험요인을 개선하는 과정 중에는 관련 작업을 반드시 중지하며 개선이 완료된 이후에 작업이 진행되도록 절차를 마련했다. ④「산업안전보건법」제36조에 따라서 위험성평가를 실시하고 있다.
4) 재해예방에 필요한 안전 · 보건에 관한 인력 · 시설 · 장비구비와 유해 · 위험요인 개선에 필요한 예산 편성 및 집행	① 예산 편성 원칙 수립 o 재해 예방을 위해 필요한 안전 · 보건에 관한 인력, 시설 · 장비 구비를 위한 예산 o 유해 · 위험요인 개선에 필요한 예산 ② 예산 편성하고 목적에 따른 예산 집행 o 편성된 용도에 맞게 예산이 집행되도록 관리	① 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 인력, 시설, 장비의 구비를 위해 예산을 편성했다. ② 시행령 제4조제3호에 따른 유해 · 위험요인의 개선에 필요한 예산(종사자 의견 청취에 따른 재해 예방에 필요한 내역도 포함)을 편성했다. ③ 편성된 예산을 용도에 맞게 집행하고 있다.
5) 안전보건관리책임자 등의 충실한 업무수행 지원	① 안전보건관리책임자 등에게 해당 업무 수행에 필요한 권한 · 예산 부여 구분 / 안전보건관리책임자 / 관리감독자 / 안전보건총괄책임자 적용대상 / 공사금액 20억 원 이상 / 모든 사업장 / 도급인이면서 총공사금액 20억원 또는 상시근로자 100명 이상 선임대상 / 실질적인 사업장 총괄관리자 / 실질적인 현장 업무 책임자 / 도급인의 안전보건관리책임자 ② 안전보건관리책임자 등의 업무수행 관련 평가기준 등 마련 ③ 평가기준에 따른 평가 · 점검**(반기 1회 이상)**	① 안전보건관리책임자 등에게 권한과 책임, 예산 등을 명확하게 부여하고 있다. ② 안전보건관리책임자 등이 해당 업무를 충실하게 수행하는지 평가하는 기준이 있고, 반기 1회 이상 평가 · 관리하고 있다.
6) 「산업안전보건법」상 안전 · 보건 전문인력 배치 및 업무수행시간 보장	① 적용대상에 해당하는 안전 · 보건 전문인력 현장 배치 구분 / 안전관리자 / 보건관리자 대상 / 공사금액 80억 원 이상 / 공사금액 800억원 이상 또는 상시근로자 600명 이상 자격 / 산업 · 건설안전기사 등 관련 자격 · 학위 취득자 등 / 간호사 등 관련 자격 · 학위 취득자 등 ※ 안전관리자의 경우 60억 원 이상 '22. 7. 1., 50억 원 이상 '23. 7. 1. 이후 착공하는 공사 적용 ② 안전 · 보건 전문인력의 업무 수행시간 보장	① 안전 · 보건관리자, 안전보건관리담당자, 산업보건의를 법적 요건 이상으로 배치했다. ② 안전관리자 등 전문인력의 업무 수행시간을 보장하고 있다. 특히, 해당 업무를 전담하는 경우가 아니라 **겸직**하고 있는 경우(최소 연702시간 이상)
7) 종사자 의견청취 절차, 청취 및 개선방안 마련 · 이행 여부 점검	① 종사자 의견 청취 절차 마련 및 의견청취 결과 관리 o 사내 게시판 · 온라인 시스템 · 건의함 · 간담회 등 활용 및 주기적 회의 실시 - 단,「산업안전보건법」상 다음 회의에서 안전 · 보건에 관하여 논의, 심의 · 의결한 경우 해당 종사자의 의견을 청취한 것으로 간주 산업안전보건위원회 / 안전보건협의체 / 노사협의체* 공사금액 120억 원 이상 / 원도급 사업장에서 하도급업체 근로자 작업 시 / 공사금액 120억 원 이상 * 노사협의체 구성 시 산업안전보건위원회, 안전보건협의체 구성 간주 ② 의견청취 결과에 따른 개선방안 마련 및 이행여부 점검**(반기 1회 이상)**	① 안전보건에 관한 사항(문제점 및 개선방안 등)에 대해 종사자의 의견을 듣는 신고 · 제안 절차를 운영하고 있다. ② 산업안전보건위원회 구성 · 운영하고 있다. ③ 도급인 · 수급인 협의체, 건설공사 협의체 등을 운영하고 있다. ④ 종사자의 의견을 듣고 재해예방에 필요하다고 인정하는 경우 개선방안을 마련하여 이행 여부를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 하고 있다.

의무사항	조치해야 할 사항	점 검 사 항
8) 중대산업재해 발생 시 조치 매뉴얼 마련 및 조치 여부 점검	① 중대산업재해 발생* 시 대응 · 조치 매뉴얼 작성 * 중대재해 발생 시 보고의무 사업주는 중대재해 발생 사실을 알게 된 경우 **지체 없이** 관할 고용노동청에 보고 (발생 개요 및 피해 상황, 조치 및 전망, 그 밖의 중요한 사항 포함) ② 중대산업재해 발생 시 조치 여부 확인 · 점검**(반기 1회 이상)**	① 중대산업재해가 발생하거나 급박한 위험에 대비한 매뉴얼이 마련되어 있고 이행 여부를 반기 1회 이상 점검하고 있다. ② 해당 매뉴얼에는 중대산업재해 발생 시 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치, 재해자 구호 및 추가 피해방지 조치가 포함되어 있다.
9) 도급, 용역, 위탁시 산재예방 조치 능력 및 기술에 관한 평가기준 · 절차 및 관리비용, 업무수행 기관 관련 기준 마련 · 이행 여부 점검	① 도급 · 용역 · 위탁 계약 시 수급인 선정 기준 · 절차* 마련 * 절차도 도급사업 검토 · 입찰 ⇨ 입찰서류 검토 ⇨ 수급업체 선정 · 계약 ⇨ 계약이행 ⇨ 종료 ② 평가기준에 따른 수급업체 선정 여부 및 선정업체의 안전 · 보건 의무 조치사항 점검**(반기 1회 이상)** ※ 도급 시 유해 · 위험요인 확인 · 점검 작업장 순회점검 / 안전 · 보건 합동점검 도급인 2일에 1회 이상 사업장 순회점검 실시 / 도급인, 관계수급인 및 각 근로자는 2개월에 1회 이상 합동점검 실시	① 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준 · 절차가 마련되어 있다. ② 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전 · 보건을 위한 관리비용에 관한 기준이 마련되어 있다. ③ 건설업의 경우 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전 · 보건을 위한 공사기간에 관한 기준이 마련되어 있다. ④ 마련된 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지 반기 1회 이상 점검하고 있다.
2. 재해 재발방지 대책의 수립 및 이행에 관한 조치	① 재해 재발방지 대책 수립을 위한 절차* 마련 * 절차도 재해발생 과정확인 ⇨ 재해요인 파악 · 결정 ⇨ 대책수립 ⇨ 개선활동 ⇨ 교육 및 전파	① 재해가 발생한 경우 보고절차가 마련되어 있다. ② 재해 발생 시 재발방지 대책을 수립하도록 지시했거나 재발방지 대책을 수립하도록 하고 있다. ③ 재발방지 대책의 담당자와 이행 시기가 정해져 있고 사업주 등이 이행 여부를 확인하는 절차를 두고 있다.
3. 중앙행정기관 등이 개선 · 시정 등을 명한 사항 이행에 관한 조치	① 중앙행정기관, 지방자치단체가 개선 · 시정 명령한 경우, 그에 대한 보고 절차 마련 ② 개선 · 시정 명령에 따른 이행 조치 o 개선 · 시정 명령 등 지시사항 관리	① 중앙행정기관등의 행정처분 사실과 내용에 대해 사업주 등에게 보고되는 절차를 가지고 있다. ② 사업주 등은 개선 또는 시정을 명한 사항에 대해 주기적으로 이행 여부를 확인하고 있다.
4. 안전 · 보건 관계법령 상 의무이행에 필요한 관리상의 조치	① 안전 · 보건 관계법령 의무이행 여부 점검**(반기 1회 이상)** 및 미이행 시 조치 ② 안전 · 보건교육 의무이행 여부 점검**(반기 1회 이상)** 및 미이행 시 조치 * 안전보건관리책임자등에 대한 교육 대 상 자 / 신규교육 / 보수교육 안전보건관리책임자 / 6시간 이상 / 6시간 이상 안전관리자, 보건관리자 / 34시간 이상 / 24시간 이상 * 안전 · 보건교육 교육과정별 시간 과 정 / 대 상 자 / 시 간 정기교육 / 사무직 종사자 / 매분기 3시간 이상 정기교육 / 사무직 종사자 외 / 매분기 6시간 이상 정기교육 / 관리감독자 / 연간 16시간 이상 채용 시 교육 / 일용 근로자 / 1시간 이상 채용 시 교육 / 일용 근로자 외 / 8시간 이상 특별교육 / 일용 근로자 / 2시간 이상 특별교육 / 일용 근로자 외 / 16시간 이상 특별교육 / 밀폐공간, 맨홀작업, 전압75볼트 이상 활선작업 등 / 16시간 이상 건설업기초안전 · 보건교육 / 건설 일용 근로자 (기초안전보건교육기관에서 이수) / 4시간 이상 (이수증 확인)	① 법령에 따른 의무를 이행했는지 반기 1회 이상 점검하고 직접 점검하지 않은 경우 점검이 끝난 후 지체없이 점검 결과를 보고받고 있다. ② 의무가 이행되지 않은 사실이 확인되면 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성 · 집행하도록 하는 등 해당 의무이행에 필요한 조치를 하고 있다. ③ 의무적으로 실시해야 하는 법령상의 안전 · 보건 교육 항목 및 내용과 실시 여부를 반기 1회 이상 파악 · 점검하고 있다. ④ 점검 또는 보고 결과 실시되지 않은 교육은 지체없이 그 이행의 지시, 예산의 확보 등 필요한 조치를 하고 있다.
5. 제3자에게 도급, 용역, 위탁 시 안전 및 보건 확보의무 조치	① 수급인 또는 각 단계의 수급인의 종사자에 대해 안전 · 보건 확보의무사항 조치 점검 - 도급인이 그 사업장에서 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 책임*이 있는 경우 * 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 책임 도급인의 사업 또는 사업장 밖이라도 해당 작업과 관련한 시설, 장비, 장소에 관한 소유권, 임차권, 그 밖에 사실상의 지배력을 행사하는 경우	① 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 않도록 안전 · 보건 확보의무의 조치를 했다.
6. 조치 등에 관한 서면 보관의무 조치	① 각종 안전 · 보건 확보의무에 관한 조치 등 이행에 관한 사항을 서면(전자문서 포함)으로 작성 ② 모든 문서는 조치를 이행한 날로부터 **5년 간 보관**	① '안전 및 보건 확보의무에 관한 조치사항' 관련 문서를 서면으로 조치를 이행한 날로부터 5년 간 보관중이다.